ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



លេខគណនី៖

.....

<u>កិច្ចសន្យាខ្ចីចង់ការប្រាក់</u>

កិច្ចសន្យានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ និងរវាង

លោក/លោកស្រី..... ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត..... សញ្ជាតិ **ខ្មែរ** អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលេខ.....
តទៅនេះហៅកាត់ថា **ភាគី " ក "** ។

<u>និង</u>

លោក/លោកស្រី.....ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត.....កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/សៀវភៅគ្រួសារលេខ ..... ចុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ..... ទូរសព្ទលេខ.....មុខរបរ..... ទីតាំងមុខរបរ..... មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ.....ផ្លូវ/ក្រុម..... ភូមិ.....ឃុំ/សង្កាត់.....ស្រុក/ក្រុង/ខណ្ឌ.....ខេត្ត/រាជធានី.....។

លោក/លោកស្រី.....ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត.....កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/សៀវភៅគ្រួសារលេខ ..... ចុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ..... ទូរសព្ទលេខ.....មុខរបរ..... ត្រូវជា.....(**អ្នករួមខ្ចី**) ទីតាំងមុខរបរ..... មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ.....ផ្លូវ/ក្រុម.....ភូមិ.....ឃុំ/សង្កាត់.....ស្រុក/ក្រុង/ខណ្ឌ..... ខេត្ត/រាជធានី.....។ (**ជាភាគីកូនបំណុល**) តទៅនេះហៅកាត់ថា **ភាគី " ខ "** ។

<u>និង</u>

លោក/លោកស្រី.....ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត.....កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/សៀវភៅគ្រួសារលេខ ..... ចុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ..... ទូរសព្ទលេខ.....មុខរបរ..... ត្រូវជា.....(**ជាអ្នកធានា**) ទីតាំងមុខរបរ..... មាន ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ.....ផ្លូវ/ក្រុម.....ភូមិ.....ឃុំ/សង្កាត់..... ស្រុក/ក្រុង/ខណ្ឌ.....ខេត្ត/រាជធានី.....។

លោក/លោកស្រី.....ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត.....កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/សៀវភៅគ្រួសារលេខ ..... ចុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ..... ទូរសព្ទលេខ.....មុខរបរ..... ត្រូវជា.....(**ជាអ្នករួមធានា**) ទីតាំងមុខរបរ..... មាន ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ.....ផ្លូវ/ក្រុម.....ភូមិ.....ឃុំ/សង្កាត់..... ស្រុក/ក្រុង/ខណ្ឌ.....ខេត្ត/រាជធានី.....។ (**ជាភាគីអ្នកធានា**) តទៅនេះហៅកាត់ថា **ភាគី " គ "** ។

<u>ការព្រមព្រៀង និងលក្ខន្តិកៈ</u>

<u>ប្រការ ១៖</u> ភាគី " ខ " យល់ព្រមខ្ចីប្រាក់ពី ភាគី " ក " ហើយ ភាគី " ក " សម្រេចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ ភាគី " ខ " តាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

១.១. ភាគី " ខ " យល់ព្រមបង់ប្រាក់អោយ ភាគី " ក " ចំនួន.....នៃតំលៃ.....ហើយ ភាគី " ខ " បានខ្ចីប្រាក់ពី ភាគី " ក " ចំនួន (ជាលេខ).....(ជាអក្សរ)..... នៅថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ដើម្បីយកទៅ □ទិញម៉ូតូ □ឡាន □ផ្សេងៗ.....។

១.២. អត្រាការប្រាក់.....% (.....) ក្នុង..... □ថ្ងៃ □សប្តាហ៍ □ខែ (ប្រើរូបមន្ត □វិធីសាស្ត្ររំលស់ថេរ Amortizing Method □វិធីសាស្ត្ររំលស់ដើម ការថេរ) រយៈពេលប្រាក់កម្ចី.....គិតចាប់ពីថ្ងៃទីទទួលយកប្រាក់កម្ចី ថ្ងៃទី.....ខែ..... ឆ្នាំ.....ដល់ថ្ងៃដែលត្រូវបង់ប្រាក់ លើកចុងក្រោយ ដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងកាលវិភាគសងប្រាក់ដែលមានដាក់ភ្ជាប់មកជាមួយ។

១.៣. របៀបសងត្រឡប់ប្រាក់កម្ចី៖ សងរំលស់ប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ចំនួន.....(.....)នៅរៀងរាល់មួយខែម្តងនៅថ្ងៃទី.....ចាប់ពីថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....វេលាម៉ោង10ព្រឹកយ៉ាងយូរ។ ទីកន្លែងបង់ប្រាក់.....

១.៤. តាមស្មារតីនៃកិច្ចសន្យានេះ និងដើម្បីធានាបំណុលទាំងដើមទាំងការ ភាគី " ខ " បានសម្រេចដាក់បញ្ចាំនូវ៖
□ប័ណ្ណសំគាល់យានយន្ត/□យានយន្ត របស់ឈ្មោះ.....និង.....

ម៉ូតូម៉ាក	ម៉ូដែល	ពណ៌	លេខម៉ាស៊ីន	លេខតួ	ឆ្នាំផលិត	ស្លាកលេខ/ប័ណ្ណសំគាល់

១.៥. ភាគី " ខ " សន្យាថានឹងយកយានយន្ត ខាងលើមកបង្ហាញ ភាគី " ក " ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅរៀងរាល់ខែពេលមកបង់ប្រាក់ឬនៅពេលដែលមានការជូនដំណឹងពីភាគី " ក " ហើយ ភាគី " ខ " សន្យាថែរក្សាទោចក្រយានយន្តឬយានយន្តឲ្យបានល្អនិងធានា ជួសជុលយានយន្តរាល់ពេលខូចខាត។

<u>ប្រការ ២៖</u> ក្នុងករណីដែល ភាគី " ខ " មិនបានអនុវត្តតាមការសន្យាសងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ដូចមានចែងក្នុងបញ្ញាតិ នៃប្រការ១ ខាងលើទេ ភាគី " ខ " យល់ព្រមឲ្យ ភាគី " ក " អនុវត្តវិធានការដូចតទៅ៖

២.១. ប្រសិនបើ ភាគី " ខ " មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចសងប្រាក់ទាន់ពេលវេលាកំណត់ក្នុងតារាងសងប្រាក់ទេ ភាគី " ខ " សន្យាថាសុខចិត្តបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន □ ១% (មួយភាគរយ) □ ១$ (មួយដុល្លា) ក្នុងមួយថ្ងៃ នៃទឹកប្រាក់ត្រូវបង់ប្រចាំខែ (ចំនួនថ្ងៃនៃការពិន័យត្រូវបានលើកលែងចំពោះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ)។ នាកំឡុងពេលនៃការយឺតយ៉ាវនេះ ភាគី " ក " មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះសាកសួរព័ត៌មានអំពីមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

២.២. ក្នុងករណី ភាគី " ខ " មានបំណងចង់រំលស់ប្រាក់ដើមឬបង់ផ្តាច់មុនកាលកំណត់ ភាគី " ខ " ត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យ 5% (ប្រាំភាគរយ) នៃចំនួនប្រាក់ដើមដែលបានបង់។

២.៣. ក្នុងករណីដែលខកខានមិនបានសងបំណុលតាមបញ្ញាត្តិចែងក្នុងចំណុច១.២ កន្លងផុតរយៈពេលមួយ(១)ខែ ភាគី " ខ " យល់ព្រមប្រគល់ទោចក្រយានយន្តឬយានយន្តដែលបានដាក់បញ្ចាំជូន ភាគី " ក " តែមួយគត់ដើម្បីចាត់ចែងលក់ឡាយឡុងយកប្រាក់មកសងបំណុលដែលជំពាក់ទាំងស្រុងរួមទាំងប្រាក់ដើម ការប្រាក់ និងប្រាក់ពិន័យផ្សេងទៀត។ ក្រោយពីការទូទាត់បំណុលជូន ភាគី " ក " ទាំងស្រុងហើយថវិការដែលនៅសល់ត្រូវប្រគល់ជូន ភាគី " ខ " វិញ។

<u>បញ្ជាក់៖</u> ភាគីដទៃទៀតរួមទាំងម្ចាស់បំណុលផ្សេងទៀតពុំមានសិទ្ធិរារាំង ភាគី " ក " ក្នុងការលក់ឡាយឡុងទោចក្រយានយន្តឬយានយន្តដែលបានដាក់បញ្ចាំដូចមានរៀបរាប់ក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីចងការប្រាក់និងដាក់បញ្ចាំនេះបានឡើយ។ ករណីមិនទាន់បានសងគ្រប់ ភាគី " ខ " ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសងបំណុលដែលនៅសល់បន្ថែមរហូតទាល់តែគ្រប់ចំនួន។

២.៤. ក្នុងករណីចំនុច ១.៥ នៃប្រការ១ មិនត្រូវបានគោរព ភាគី " ក " មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនកាលកំណត់ដោយតម្រូវឲ្យ ភាគី " ខ " សងត្រឡប់មកវិញនូវប្រាក់ដើមទាំងអស់រួមជាមួយនឹងការប្រាក់រហូតដល់ចប់កិច្ចសន្យា។

<u>ប្រការ ៣៖</u> ភាគី " ខ " គ្មានសិទ្ធិលក់ដូរ បញ្ចាំ ឬធ្វើអំណោយអោយទៅជនដទៃផ្សេងទៀតឡើយ ប្រសិនបើមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់បង្គ្រប់តាមកិច្ចសន្យានេះ។

<u>ប្រការ ៤៖</u> ភាគី " គ " (**ភាគីអ្នកធានា**) បានធានានិងអះអាងទទួលខុសត្រូវលើបន្ទុកបំណុលរបស់ ភាគី " ខ " ទាំងស្រុងក្នុងករណីដែល ភាគី " ខ " មិនបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសន្យាដោយពុំមានលទ្ធភាពសង ឬគេចវេសពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន។

<u>ប្រការ ៥៖</u> ក្នុងករណីបាត់បង់ ឬខូចខាត (យានយន្តដែលបានដាក់បញ្ចាំ) ដោយប្រការណាមួយមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ភាគី " ក " មិនទទួលខុសត្រូវឡើយ ហើយ ភាគី " ខ " និងអ្នកធានាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវលើការសងបំណុលដែលនៅសល់នោះទាំងស្រុងរួមមានប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់។

<u>ប្រការ ៦៖ អំពីលក្ខខណ្ឌអវសាន</u>

ភាគី " ក " , **ភាគី " ខ "** និង**ភាគី " គ "** (**ភាគីអ្នកធានា**) សន្យាគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមរាល់ប្រការ និងបញ្ញាត្តិនានានៃកិច្ចសន្យាខាងលើ។ ក្នុងករណីអនុវត្តផ្ទុយ ឬដោយរំលោភលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចសន្យានេះ ភាគីដែលល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះវិធានការច្បាប់ជាធរមាន។ រាល់សោហ៊ុយទាក់ទងក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់វិវាទជាបន្ទុករបស់ភាគីដែលចាញ់ក្តី។

កិច្ចសន្យានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការព្រមព្រៀងពិតប្រាកដ និងដោយសេរី គ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីភាគីណាមួយឡើយ ហើយមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទទួលប្រាក់តទៅ។

បាត់ដំបង ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

ស្នាមមេដៃស្តាំអ្នកខ្ចី **ភាគី " ខ "** ស្នាមមេដៃស្តាំ**អ្នករួមខ្ចី** ស្នាមមេដៃស្តាំ (**អ្នកធានា**) ស្នាមមេដៃស្តាំ (**អ្នករួមធានា**) ហត្ថលេខា និងត្រា **ភាគី " ក "**

....